

1500151-38.2022.8.26.0189

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GLARISTON RESENDE

Comarca: Fernandópolis

Foro: Foro de Fernandópolis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... para o uso próprio, e não era para o tráfico de drogas. Comprou 28 gramas a R\$ 35,00, pagando cerca de R\$ 2.000,00. A arma foi comprada de um desconhecido. Estava portando esta arma no Bar. Já respondeu por crimes anteriores, respondendo por 155, 157, por tentativa de homicídio e por dois tráficos. É viciado em drogas, usando crack, cocaína, maconha, pinga, cachaça. Estava evadido do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fernandópolis

Foro de Fernandópolis

1ª Vara Criminal

Av. Raul Gonçalves Júnior, nº 850, Fernandopolis - SP - cep 15600-000

1500151-38.2022.8.26.0189 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500151-38.2022.8.26.0189

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

REGINALDO VENÂNCIO VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLARISTON RESENDE

Vistos.

REGINALDO VENÂNCIO VIEIRA, qualificado na fl(s). 08 e 10/16, foi denunciado perante este Juízo como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 c.c. art. 180, caput, do Código Penal, c.c. art. 14 da Lei nº. 10.826/03, praticados na forma do art. 69 do Código Penal. Consta da denúncia (fls. 162/164) que na manhã do dia 02 de fevereiro de 2022, por volta das 11hs, no estabelecimento "Bar da Fátima", localizado na Rua Plácido Condi, 404, Vila Regina, nesta cidade e comarca de Fernandópolis-SP, o réu trazia consigo, para fornecer a consumo de terceiros, 04 porções de cocaína em forma de crack, com peso líquido total de 17,84g, e 01 porção de cocaína em pó, com peso líquido de 40,86g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls. 55; laudo de constatação das drogas de fls. 59-67 e exame químico-toxicológico de fls. 143-145). Consta também que nas mesmas circunstâncias de local e tempo descritas, o réu portava arma de fogo contendo cinco cartuchos íntegros, calibre 38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial de fls. 146-149). Consta, por fim, que em data indeterminada entre os dias 28 de janeiro de 2022 e 02 de fevereiro de 2022, nesta cidade e comarca de Fernandópolis, o réu adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime. Apurou-se que no dia 28 de janeiro de 2022, assaltantes, mediante grave ameaça contra a vítima Anízio Guerrero, levaram de sua residência um revólver da

marca "Taurus", calibre 38, numeração D116251, em bom estado de conservação, cujos fatos são objeto de apuração do RDO 113/2022 - Del. Sec. Fernandópolis - Plantão (cópia a ser apresentada). Ocorreu que no período compreendido entre o dia 28 de janeiro de 2022 e dia 02 de fevereiro de 2022, nesta cidade, REGINALDO adquiriu o referido revólver de pessoa desconhecida, sabendo tratar-se de produto de procedência ilícita, haja vista os fatos tratados no RDO 113/2022 de Plantão Policial mencionado, além das circunstâncias da aquisição, sem qualquer controle administrativo, apresentação de nota fiscal ou qualquer documentação. Apurou-se ainda que na manhã do dia 02 de fevereiro de 2022, no "Bar da Fátima", nesta cidade, REGINALDO trazia consigo, no bolso de sua bermuda, 04 papérolas de cocaína em forma de crack e 01 porção de cocaína em pó, juntamente com um medidor de plástico, próprio da divisão de porções menores de droga, além da quantia de R\$ 63,00, indicando ser produto do tráfico de drogas praticado (laudo de constatação das drogas de fls. 59-67 e exame químico-toxicológico de fls. 143-145). Não bastasse, na ocasião dos fatos, REGINALDO ainda portava na cintura o revólver adquirido anteriormente, em outra ocasião, municiado com 5 (cinco) cartuchos íntegros, calibre .38, da marca CBC, o qual foi localizado e apreendido pelos policiais durante a revista pessoal. A arma e as munições eram eficientes para disparos (laudo pericial de fls. 146-149); a vítima do roubo da arma reconheceu o objeto (fls. 57). As circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade, a forma e o local da apreensão das porções de drogas, além da quantia apreendida como produto da mercancia ilícita, evidenciam que aquelas porções eram destinadas para o comércio ilícito.

A denúncia foi oferecida em 24/02/2021 (fl(s). 162/164). O réu apresentou defesa preliminar à(a) fl(s). 174/181.

Na instrução do feito, foram ouvidas três testemunhas de acusação, interrogando-se, ao final, o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. Alegações finais do Ministério Público pela procedência do pedido, com a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Majoração da pena em razão dos maus antecedentes e da reincidência. Consideração da pena em razão da confissão espontânea. Afastamento a benesse do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Fixação do regime inicial fechado, descabendo a concessão de benesses legais. Manutenção da prisão preventiva em razão da condenação. Alegações finais da Defesa pela improcedência da ação, absolvendo-se das condutas descritas no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Supletivamente, postulou a desclassificação do crime do artigo 33, caput, para a conduta prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06. Requereu que seja analisada a confissão espontânea do acusado em relação ao crime capitulado 180 do CP, pela aplicação de pena mínima, reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III, do Código de Processo Penal.

É o relatório.
Decido.

A materialidade do delito de tráfico de drogas foi demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 55, e pelo laudo toxicológico de fls. 59/67, sendo que as drogas foram submetidas à perícia, que revelou cuidar-se de cocaína (fls. 143/145, laudo definitivo). A materialidade do delito de porte de arma de fogo de uso permitido foi demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 55, pelo laudo do armamento de fls. 146/149, que revelou a aptidão da arma de fogo para deflagrações de projéteis, e pela prova oral colhida nos autos. A materialidade do delito de receptação foi demonstrada pelo auto de reconhecimento de fl. 57, e pela prova oral colhida nos autos.

Quanto à autoria, o réu, em seu interrogatório judicial, confessou a prática

delitiva. Disse que a droga era para o uso próprio, e não era para o tráfico de drogas. Comprou 28 gramas a R\$ 35,00, pagando cerca de R\$ 2.000,00. A arma foi comprada de um desconhecido. Estava portando esta arma no Bar. Já respondeu por crimes anteriores, respondendo por 155, 157, por tentativa de homicídio e por dois tráficos. É viciado em drogas, usando crack, cocaína, maconha, pinga, cachaça. Estava evadido do sistema prisional, saiu na saidinha de dezembro e não retornou. Estava enveredado nas drogas. Estava morando mais na rua. Em seu endereço, está sem água, sem luz, com a porta estourada. Na saidinha de setembro, lá ficou por um dia, depois não acabou voltando. Estava usando drogas desde o terceiro dia de evadido. Usou drogas todos os dias. Não foi nenhuma vez em sua residência, apenas no dia 24 de setembro. Não tinha veículo ou moto.

Observe que a confissão parcial do réu encontrou parcial respaldo no contexto probatório dos autos.

A testemunha policial militar RICARDO CÂNDIDO DE CARVALHO narrou que no dia dos fatos, receberam informação de que um indivíduo estaria no Bar da Fátima, local conhecido por tráfico de drogas, conhecido por Bin Laden, integrante do PCC, e que estaria evadido de Rio Preto, e que estaria em posse de arma e traficando. Direcionaram o patrulhamento para o Bar. Lá chegando, o réu estava sentado em uma mesa. Foi realizada a abordagem, retirando-o do local, realizando a busca pessoal e, em sua cintura, estava o revólver, com cinco munições intactas. Em seu bolso tinha um pacote de entorpecentes. Foi encontrada uma porção grande, 47 gramas de cocaína, grande quantidade para Fernandópolis. Tinha 20 gramas de crack, que já estava fracionado em 04 porções. Em conversa informal, ele falou que estaria ali, armado, para cobrar uma dívida. Perguntaram de onde vinha a arma, e ele falou que a arma era de Ricardo Saek, também integrante do PCC. A arma veio da casa de Franslei, e trouxe para ele. Foi o réu encaminhado à Delegacia de Polícia. Não se recorda se foi encontrado medidor com o réu. Imagina que ele tinha acabado de receber a droga junto com o armamento.

Igualmente, a testemunha policial militar TIAGO MACIEL DE ALMEIDA disse que diante de informações anônimas, direcionaram o patrulhamento para o Bar da Fátima, conhecido pela equipe. Soube que um indivíduo, procurado pela Justiça, estaria dentro do bar, armado. Lá chegando, o indivíduo foi revistado, e em sua cintura, tinha um revólver .38, com cinco munições intactas. Em seu bolso, foi encontrada droga. Em pesquisa no COPOM, soube que o réu era evadido do sistema prisional. Pesquisada a arma, soube que a arma era produto de roubo em data anterior, na cidade de Fernandópolis. Conduziu o réu à Delegacia. O réu falou que a arma tinha sido recebida das mãos de seu amigo, Ricardo Saek. Não se recorda se ele informou qual a procedência da droga. Ele também não falou o que faria com a droga. O réu era conhecido dos meios policiais por tráfico de drogas. Não se recorda se foi encontrado medidor de drogas. A quantidade de drogas era possível em fracionamento em porções menores. Não se recorda a quantidade, em gramas, de drogas. Não foi encontrado cachimbo ou instrumentos pra o uso de drogas. O Bar da Fátima era conhecido pelo tráfico de drogas naquela região. Conhecia o réu por fotos, somente.

A testemunha ANÍZIO GUERRERO aduziu que não estava no local dos fatos. É o proprietário da arma apreendida. Estava sentado em frente de sua casa em 28/01/2022, quando passaram defronte de sua casa. Deram a volta duas vezes no quarteirão. O seu celular tocou, entrou para atender, quando duas pessoas entraram em sua casa, Reginaldo, o mais alto, com revólver em sua cabeça, ameaçando-lhe, pedindo-lhe para abrir o cofre, e que queria o dinheiro e revólver. Foi trancado no banheiro, quando saíram correndo. Fez o reconhecimento dos agentes na Delegacia. Depois prenderam um, Reginaldo, e dois dias depois prenderam o mais baixinho, o que segurou a mão do depoente para trás. Reconheceu na Delegacia Reginaldo como autor do roubo. Reconheceu o réu pela fotografia de fl. 71 como sendo um dos assaltantes.

Entendo que não há qualquer razão para o descrédito das palavras dos policiais

militares, na medida em que não conheciam o réu, e não tinham qualquer razão para prejudicá-lo.

A própria quantidade de drogas, bem como as circunstâncias pelas quais elas foram encontradas, por si sós, demonstra a prática do tráfico de drogas. Não se olvide que o réu é reincidente específico de crime desta natureza.

Tratam-se, pois, dos crimes do art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, c.c. art. 180, caput, do Código Penal, c.c. art. 14 da Lei nº. 10.826/03, praticados na forma do art. 69 do Código Penal.

Passo à dosagem das penas.

Pode ser aplicada a pena de 07 anos e 06 meses de reclusão e o pagamento de 625 dias-multa, para o delito de tráfico de drogas; de 01 ano e 09 meses de reclusão, e ao pagamento de 96 dias-multa, para o delito de receptação; e de 02 anos e 06 meses de reclusão, e ao pagamento de 96 dias-multa, para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; já que o(a) acusado(a) ostenta ostenta péssimos antecedentes, com várias condenações transitadas em julgado (aqui, por todas a do Proc. 0004604-05.2012.8.26.0189, certidão de objeto e pé de fls. 113/114), outros processos respondidos e absolvidos. Ostenta personalidade voltada ao crime, o que se infere pelas circunstâncias deste próprios autos, circunstância judicial também demonstrada por sua vasta folha de antecedentes.

Em razão da agravante genérica da reincidência (aqui, por todas a do Proc. 0008820-72.2013.8.26.0189, certidão de objeto e pé de fls. 115/116) , aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando-as 08 anos e 09 meses de reclusão e o pagamento de 723 dias-multa, para o delito de tráfico de drogas.

Para o crime de porte de arma de fogo, e de receptação do armamento, a agravante genérica da reincidência (aqui, por todas a do Proc. 0008820-72.2013.8.26.0189, certidão de objeto e pé de fls. 115/116), deve ser compensada pelo instituto da confissão espontânea.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena estatuída no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que a benesse legal é direcionada àqueles recém ingressantes na prática criminal, concedendo-lhes uma chance para refletirem e se posicionarem conforme a lei. Visa, conforme NUCCI, à redução da punição do traficante de primeira viagem. Ademais, é reincidente específico na prática deste crime. É de se notar que as drogas apreendidas são suficientes para atender dezenas de usuários.

A pena deve ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, considerando a quantidade de pena, os maus antecedentes, a reincidência e a personalidade voltada para o cometimento de crimes do réu.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, ante a ausência de dados que permitam fixá-lo acima deste patamar.

Descabe a substituição da pena privativa de liberdade, bem como a concessão do sursi, ante a quantidade da pena imposta, e o fato de ostentar o(a) réu(ré)maus antecedentes, a reincidência e a personalidade voltada para o cometimento de crimes.

Não poderá a ré recorrer em liberdade, eis que já se encontra presa desde o flagrante, e, agora, em virtude de condenação. De fato, não se mostra razoável dar ao réu que respondeu ao processo preso o direito de recorrer em liberdade se lhe foi imposta pena privativa de liberdade.

Oficie-se recomendando a ré à prisão.

Ante o exposto, julgo procedente a ação, para condenar REGINALDO VENÂNCIO VIEIRA, qualificado(a) nos autos, às penas de 13 anos de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 915 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, c.c. art. 180, caput, do Código Penal, c.c. art. 14 da Lei nº. 10.826/03, praticados na forma do art. 69 do Código Penal.

Custas pelo(a) réu(ré).

Com o trânsito em julgado: a) oficie-se ao Cartório Eleitoral para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, servindo cópia do presente como ofício; b) oficie-se ao IIRGD comunicando-o da prolação da sentença retro; c) oficie-se ao banco em que depositado o valor perdido para que promova a sua transferência ao FUNAD.

Oficie a Serventia à Autoridade Policial, SERVINDO O PRESENTE COMO OFÍCIO, PARA QUE, NOS TERMOS DO ARTIGO 72 DA LEI 11.343/06, promova a destruição da(s) amostras(s) da(s) droga(s) apreendida(s), guardando, no entanto, quantidade suficiente para eventual contraprova.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos, porque proveitos do crime, em favor do FUNAD. Autorizo a destruição dos demais objetos apreendidos, porque instrumentos do crime.

Sendo o(a) defensor(a) dativo(a), certifiquem-se os honorários conforme o Convênio Defensoria/OAB.

Dou a sentença por publicada, saindo os presentes intimados.

Fernandópolis, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA